Судебный акт по делу № 88-11942/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17852413&case_uid=c94bd8dd-11b4-4473-93ab-4fb496b9e126&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Судья I инстанции: Карпова А.И. № дела в суде первой инстанции 2-4672/2025

Судьи II инстанции: Акульшина Т.В. (докл.), Дело № 88-11942/2026

Максимовских Н.Ю., Смолова Н.Л. УИД: 77RS0021-02-2025-000211-14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 мая 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Климовой О.С.,

судей Маковей Н.Д., Чиндяскина С.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Шильдиной Е.В.

к Департаменту городского имущества города Москвы, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом о восстановлении срока для принятия наследства,

и по встречному иску Департамента городского имущества города Москвы к

Шильдиной Е.В.

о признании права собственности города Москвы на квартиру в порядке наследования по закону на выморочное имущество,

по кассационной жалобе

Шильдиной Е.В.

, в лице представителя по доверенности адвоката

ФИО4

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 ноября 2025 года.

Заслушав доклад судьи Маковей Н.Д., выслушав объяснения представителя Шильдиной Е.В. – адвоката

ФИО4

, поддержавшего доводы кассационной жалобы, судебная коллегия

установила:

Шильдина Е.В. обратилась в суд с иском к Департаменту городского имущества г. Москвы (далее - ДГИ г. Москвы) о восстановлении срока для принятия наследства.

Требования мотивированы необходимостью установления факта смерти

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, которая скончалась в

ДД.ММ.ГГГГ

при невыясненных обстоятельствах. Первоначальная запись акта о смерти

№

была произведена Органом ЗАГС Москвы

№

, расположенным в МФЦ района Бирюлево Восточное,

ДД.ММ.ГГГГ

, однако в отношении неустановленного лица.

Для установления факта смерти своей дочери и внесения соответствующих изменений в запись акта о смерти, истец Шильдина Е.В. обратилась в суд с соответствующим заявлением. Решением Тверского районного суда города Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

, вступившим в законную силу, был установлен факт смерти

ФИО1

, и на органы ЗАГС была возложена обязанность внести соответствующие изменения в запись акта о смерти

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

.

Шильдина Е.В. указывает, что является единственным законным наследником после смерти

ФИО1

, поскольку иные наследники по закону или завещанию отсутствуют. Однако,

ДД.ММ.ГГГГ

истец обратилась к нотариусу г. Москвы

ФИО14

с заявлением о принятии наследства, в чем ей было отказано постановлением от

ДД.ММ.ГГГГ

по причине пропуска установленного законом срока для принятия наследства и отсутствия доказательств фактического принятия наследства.

Истец утверждает, что установленный законом срок для принятия наследства был пропущен ею по уважительной причине, обусловленной длительностью процесса установления факта смерти ее дочери и внесения изменений в первоначально составленную актовую запись о смерти. В связи с этим, истец просит суд восстановить ей срок для принятия наследства, пропущенный по уважительным причинам.

Ответчик ДГИ г. Москвы обратился в суд со встречным иском к Шильдиной Е.В. о признании права собственности

<адрес>

, расположенную по адресу

<адрес>

, в порядке наследования по закону на выморочное имущество.

В обоснование своих встречных требований Департамент городского имущества ссылается на отсутствие уважительных причин для пропуска Шильдиной Е.В. установленного законодательством срока для принятия наследства после кончины

ФИО1

Дополнительно отмечается отсутствие иных наследников как по закону, так и по завещанию, которые в установленном порядке приняли бы наследство после смерти

ФИО1

, что позволяет сделать вывод о правомерности претензий Департамента на выморочное имущество.

Протокольным определением суда первой инстанции от 09 июня 2025 года к участию в деле в качестве соответчика в порядке привлечено ТУ Росимущества в г. Москве.

Решением Пресненского районного суда города Москвы от 30 июня 2025 года, исковые требований Шильдиной Е.В. удовлетворены.

Шильдиной Е.В. восстановлен срок для принятия наследства после смерти в

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

Во встречном иске ДГИ г. Москвы к Шильдиной Е.В. о признании право собственности города Москвы на квартиру в порядке наследования по закону на выморочное имущество отказано.

Судом также постановлено отменить по вступлении решения суда в законную силу принятые определением Пресненского районного суда г.Москвы от 20 мая 2025г. обеспечительные меры в виде наложения ареста на жилое помещение, расположенное по адресу:

<адрес>

, а также запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г.Москве осуществлять регистрацию сделок по отчуждению и переходу права собственности, в том числе по вселению, изменению порядка пользования жилым помещением, обмену жилыми помещениями, выдачу жилищных документов в отношении

<адрес>

, расположенной по адресу:

<адрес>

.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

, решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение, которым в удовлетворении иска Шильдиной Е.В. отказано, встречный иск ДТП г.Москвы удовлетворен.

Признано право собственности города Москвы на жилое помещение, расположенное по адресу:

<адрес>

порядке наследования по закону как на выморочное имущество.

Указано, что решение суда является основанием для внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о государственной регистрации перехода права собственности на указанное

имущество.

В кассационной жалобе представитель Шильдиной Е.В. - адвокат

ФИО4

просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, ссылаясь на допущенные нарушения судом норм материального права, и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Заявитель считает, что неустановленное лицо не может быть наследодателем. Ссылается на решение Тверского районного суда, установившее факт смерти

ФИО2

(

ДД.ММ.ГГГГ

) и обязавшее ЗАГС внести изменения в запись акта о смерти. До

ДД.ММ.ГГГГ

истец не знала о смерти дочери, личность которой не могли установить сразу. Истец инициировала установление личности, внесла изменения в акты гражданского состояния и похоронила дочь в

ДД.ММ.ГГГГ

года. На дату смерти дочери Шильдиной Е.В. было

<данные изъяты>

,

ФИО1

—

<данные изъяты>

, кроме того, представила доказательства длительности установления личности для вступления в наследство. Обращает внимание, что спорная квартира изначально была куплена на деньги родителей

ФИО1

, что бело не учтено судом апелляционной инстанции. Также указывает, что истец фактически приняла наследство, оплачивая расходы по содержанию квартиры с момента, когда узнала о смерти дочери.

Возражения на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель Шильдиной Е.В. – адвокат

ФИО4

доводы кассационной жалобы поддержал.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом и заблаговременно извещенные о времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке (почтовые идентификаторы:

№

), в том числе путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, сведений об уважительности причин своей неявки не представили.

Судебная коллегия, руководствуясь частью 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сочла возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит основания для ее удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

По настоящему делу такие нарушения с учетом доводов кассационной жалобы были допущены судом апелляционной инстанции.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец Шильдина Е.В.,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, является матерью умершей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, которая в период с

ДД.ММ.ГГГГ

была зарегистрирована по адресу:

<адрес>

.

Указанная квартира находилась в собственности

ФИО1

на основании договора купли-продажи доли квартиры от

ДД.ММ.ГГГГ

и договора отчуждения недвижимости от

ДД.ММ.ГГГГ

. Право собственности также было подтверждено свидетельством о праве на наследство по закону от

ДД.ММ.ГГГГ

.

ДД.ММ.ГГГГ

в ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы поступили обращения от граждан

ФИО11

и

ФИО12

, проживавших по адресам:

<адрес>

соответственно, о невыходе на связь и отсутствии визуального контакта с соседкой из

<адрес>

.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в

<адрес>

труп неизвестной женщины в состоянии поздних гнилостных изменений с частичным скелетированием. Тело было транспортировано в танаталогическое отделение

№

Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы.

На основании постановления старшего следователя Измайловского межрайонного следственного отдела СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве от

ДД.ММ.ГГГГ

,

ДД.ММ.ГГГГ

была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа.

Согласно заключению эксперта

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

, при исследовании трупа отсутствовали телесные повреждения, что затруднило установление точной причины смерти ввиду выраженных гнилостных изменений. На основании анализа трупных явлений было установлено, что смерть могла наступить примерно за 6-12 месяцев до фиксации изменений.

ДД.ММ.ГГГГ

Отдел ЗАГС Москвы

№

МФЦ района Бирюлево Восточное, на основании заявления танатологического отделения, составил запись

№

акта о смерти неизвестного лица в

ДД.ММ.ГГГГ

и выдал свидетельство о смерти

№

№

.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий, проведенных Измайловским межрайонным следственным отделом, была установлена личность умершей -

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения. Это было подтверждено соответствующими документами.

Письмом от

ДД.ММ.ГГГГ

Измайловский межрайонный следственный отдел разрешил выдачу трупа

ФИО1

ее матери Шильдиной Е.В. после проведения всех необходимых исследований.

Решением Тверского районного суда г. Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

, принятым по гражданскому делу об установлении юридического факта, установлено, что

ФИО2

действительно умерла в

ДД.ММ.ГГГГ

. Обязанность внести изменения в запись акта о смерти

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

была возложена на органы ЗАГС.

ДД.ММ.ГГГГ

Сектором ЗАГС

№

Объединенного отдела ЗАГС Управления ЗАГС г. Москвы было выдано свидетельство о смерти

ФИО2

с внесенными изменениями.

ДД.ММ.ГГГГ

нотариусом г. Москвы

ФИО14

на основании заявления представителя Шильдиной Е.В. было открыто наследственное дело

№

. В состав наследственной массы вошли денежные вклады и квартира по адресу:

<адрес>

, принадлежавшая

ФИО1

на момент смерти.

ДД.ММ.ГГГГ

нотариус отказал Шильдиной Е.В. в выдаче свидетельства о праве на наследство, мотивируя это пропуском срока для принятия наследства и отсутствием действий, свидетельствующих о

фактическом принятии наследства. Истец не оспорил данное постановление.

Судом первой инстанции не было установлено сведений о других лицах, подавших заявление о принятии наследства после смерти

ФИО1

в установленные законом сроки.

Обращаясь в суд с настоящим иском о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, Шильдина Е.В. ссылаясь на наличие уважительных причин, вызванных длительной процедурой установления факта смерти наследодателя.

Разрешая исковые требования Шильдиной Е.В. и руководствуясь положениями пункта 2 статьи 218, статей 1111, 1114, 1152–1155 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснениями, приведенными в пункте 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», суд первой инстанции пришел к выводу, что срок для принятия наследства пропущен по уважительной причине – длительной процедуры установления личности умершей и факта её смерти, а также ввиду преклонного возраста истца, отсутствия у неё возможности общаться с дочерью, ведшей асоциальный образ жизни. Суд указал, что истец обратилась в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали (после вступления в законную силу решения Тверского районного суда).

В соответствии с этим, суд восстановил Шильдиной Е.В. срок для принятия наследства после смерти

ФИО1

в

ДД.ММ.ГГГГ

, родившейся в

ДД.ММ.ГГГГ

Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд отказал в удовлетворении встречного иска Департамента городского имущества города Москвы о признании наследственного имущества в виде квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, выморочным и признании права собственности города Москвы на данное имущество.

На основании статьи 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции отменил меры по обеспечению иска, принятые определением Пресненского районного суда города Москвы от 20 мая 2025 года. Эти меры включали наложение ареста на жилое помещение по адресу:

<адрес>

и запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве осуществлять регистрацию сделок по отчуждению и переходу права собственности, включая вселение, изменение порядка пользования жилым помещением, обмен жилыми помещениями, а также выдачу жилищных документов в отношении

<адрес>

, расположенной по указанному адресу.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение, пришел к выводу, что срок для принятия наследства следует исчислять с

ДД.ММ.ГГГГ

(поскольку установлен только год смерти), и на момент обнаружения трупа (

ДД.ММ.ГГГГ

года) и совершения истцом действий по установлению личности срок уже истёк –

ДД.ММ.ГГГГ

.

Суд апелляционной инстанции также не усмотрел уважительных причин пропуска срока, указав, что истец, проживая в одном городе и зная адрес дочери, не проявила должной осмотрительности, отсутствие общения между родственниками не является уважительной причиной, а преклонный возраст не препятствовал совершению юридически значимых действий впоследствии.

Отменяя решение суда, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об удовлетворении встречного иска ДГИ г. Москвы о признании квартиры выморочным имуществом и признании права собственности на спорную квартиру.

Судебная коллегия Второго кассационного суда общей юрисдикции не может согласиться с указанными выводами суда апелляционной инстанции, поскольку они основаны на неправильном применении норм материального права и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (статья 1114 ГК РФ). Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1155 ГК РФ предусмотрено, что по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

В пп. «а» пункта 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что к уважительным причинам пропуска срока относятся обстоятельства, связанные с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), если они препятствовали принятию наследства в течение всего срока. Также перечень уважительных причин не является исчерпывающим, и суд вправе признать таковыми иные обстоятельства, объективно препятствовавшие своевременному обращению за принятием наследства.

Согласно абзацу 2 пункта 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" течение сроков принятия наследства, установленных статьей 1154 ГК РФ, согласно статье 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства: на следующий день после даты открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты смерти - дня, указанного в решении суда

<данные изъяты>

смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен, - на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу; на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ (пункт 3 статьи 1154 ГК РФ).

Судами установлено, что точная дата смерти

ФИО1

неизвестна, установлен лишь год смерти –

ДД.ММ.ГГГГ

. Следовательно, день её смерти в календарном исчислении не определен. В такой ситуации в соответствии с прямым указанием Пленума Верховного Суда РФ срок для принятия наследства начинает течь не с

ДД.ММ.ГГГГ

(как ошибочно посчитал суд апелляционной инстанции), а со следующего дня после вступления в законную силу решения суда

<данные изъяты>

смерти.

Как следует из материалов дела, решение Тверского районного суда г.Москвы

<данные изъяты>

смерти

ФИО1

вступило в законную силу

ДД.ММ.ГГГГ

. Следовательно, шестимесячный срок для принятия наследства начал течь с

ДД.ММ.ГГГГ

и истекал

ДД.ММ.ГГГГ

.

Суд апелляционной инстанции необоснованно оставил без внимания, что Шильдина Е.В. ещё до вступления этого решения в законную силу –

ДД.ММ.ГГГГ

, подала нотариусу заявление о принятии наследства, что является действием, свидетельствующим о её намерении принять наследство и о её добросовестности. Отказ нотариуса был обусловлен лишь формальным пропуском срока, исчисленного нотариусом также без учета вышеприведенных разъяснений. При этом на момент подачи заявления (

ДД.ММ.ГГГГ

) сам факт смерти

ФИО1

как конкретного лица ещё не был юридически установлен (свидетельство о смерти на её имя выдано только

ДД.ММ.ГГГГ

).

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что срок принятия наследства истек

ДД.ММ.ГГГГ

и что длительность процедуры установления факта смерти не имеет правового значения, основан на неправильном толковании пункта 38 Постановления № 9 и статей 191, 192, 1154 ГК РФ.

Фактически, на момент, когда истец могла (и то после длительных следственных и судебных процедур) с достоверностью узнать о смерти дочери как о юридическом факте, порождающем наследственные права, срок для принятия наследства ещё не начал течь или начал течь только

после вступления решения суда в законную силу (

ДД.ММ.ГГГГ

). Истец же обратилась к нотариусу значительно раньше –

ДД.ММ.ГГГГ

, что свидетельствует о её стремлении принять наследство и отсутствии пропуска срока при правильном его исчислении.

Кроме того, судом апелляционной инстанции не было учтено, что до установления личности умершей и внесения изменений в актовую запись о смерти наследодатель как конкретное физическое лицо, обладающее гражданской правоспособностью и именем, отсутствовал.

В силу статьи 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем. Запись акта о смерти неизвестного лица не может служить основанием для открытия наследства, поскольку не идентифицирует наследодателя и его наследственные связи.

Соответственно, Шильдина Е.В. объективно не имела возможности реализовать свои наследственные права до момента вступления в законную силу решения суда

<данные изъяты>

её дочери.

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального права являются существенными, поскольку они повлияли на исход дела, привели к отказу в восстановлении срока и признанию наследственного имущества выморочным.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное, правильно определить момент начала течения срока для принятия наследства, оценить все обстоятельства, связанные с уважительностью причин пропуска срока, дать оценку доводам о фактическом принятии наследства (несение расходов на содержание квартиры, захоронение дочери) и разрешить спор в соответствии с законом.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 ноября 2025 года отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции – Московский городской суд.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное определение изготовлено 28 мая 2026 года